番禺区如意一马路进吉祥道南136米处“4·5”一般道路交通事故调查报告

2021年4日5日11时20分，肖志勇驾驶号牌为粤AAP873中型厢式货车在番禺区洛浦街如意一马路由西往东方向行驶，当行至洛浦街如意一马路吉祥道南136米对开路段时，与由北往南方向横过人行横道的行人陈婵娇发生碰撞，造成陈婵娇死亡，车辆损坏的交通事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事经营性货车载物超过核定载质量50%以上；涉事经营性车辆违规运输危险货物；5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经区人民政府授权，区应急管理局牵头成立了由区总工会、区交通运输局和区交警大队有关人员组成的“4·5”一般道路交通事故调查处理组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过

现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年4日5日，肖志勇（广州市福北协力气体有限公司（以下简称福北公司）正式雇佣的驾驶员）根据福北公司工作安排，驾驶号牌为粤AAP873中型厢式货车前往广州市顺新气体有限公司（以下简称顺新公司）装载瓶装氮气、氩气和氧气等危险货物，配送至大石、洛浦街道内三家用气单位。期间肖志勇先卸气瓶，后超量回收空瓶并继续配送其它用气单位（由于超量回收空瓶导致车辆超载）。至11时20分，该运输车辆在番禺区洛浦街如意一马路由西往东方向行驶，当行至洛浦街如意一马路吉祥道南136米对开路段时，与由北往南方向横过人行横道的行人陈婵娇发生碰撞，造成陈婵娇死亡，车辆损坏的交通事故。

（证据材料:道路交通事故认定书(第440113120210000102号)、道路交通事故车辆技术检验报告(第(番)YS20210400002号、第(番)YS20210400002-C号)复制件、《劳动合同》复印件，相关人员询问笔录）

（二）事故应急处置情况

1、2021年4月5日11时22分，110指挥中心接警，报警人称番禺如意一马路洛涛居南区门口发生货车撞到一个老人的交通事故，一人严重受伤。

2、11时22分区交警大队四中队民警出警处置，于11时40分到达现场，顺利完成现场处置工作，随后按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：《交通警情单》复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：陈婵娇，女，74岁，汉族。经广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定，结论为陈婵娇符合巨大钝性暴力作用致严重颅脑损伤死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番交（司）鉴（法病）字〔2021〕014号））

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是区交警大队和洛浦街道办事处值班领导带领街道运行指挥中心等人员到现场处置；二是区应急管理局、区总工会、区交通运输局和区交警大队成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；三是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；

四是区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

2021年6月21日，福北公司和肇事司机肖志勇赔付死者家属丧葬费、死亡补偿金、精神损害抚慰金等51.13万元。

（证据材料：相关赔付凭证复印件）

（五）事故直接经济损失情况

直接经济损失52.13万元。

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

粤AAP873号中型厢式货车，车主：广州市福北协力气体有限公司（该车辆于2020年12月30日，由广州市昌顺运输有限公司转移登记为福北公司名下），品牌型号：江铃牌JX5064XQYXG2，核载2人，实载2人。行驶证注册登记日期：2016年12月1日，使用性质：危化品运输，检验有效期至：2021年12月1日，交强险有效期至2021年12月27日。机动车状态：正常。事发时未取得《道路运输证》。

（证据材料：相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

（二）车辆载重检查

4月5日，区交警大队民警对肇事车辆进行载重过磅检查，该车总质量为7470kg，整备质量为2830kg，核定载质量为2920kg，超出其核定载质量1720kg，超载率为58.9%。

（证据材料：交警部门载重检查笔录、电子汽车衡（称量单NO.0079139）、道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20210400002-C）复制件）

（三）事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤AAP873号中型厢式货车	（1）该车外廓尺寸长600cm，宽195cm，高275cm; （2）该车前部由右往左20cm-90cm，离地90cm-108cm处车前白色护板碰撞后向内凹入5cm; （3）车前饰板中间处有一条裂痕长23cm。

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第44011312021000102号复印件）

（四）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	运载质量	行驶速度	其他
粤AAP873号中型厢式货车	合格	合格	不合格	超载率为58.9%	无法计算	--

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS20210400002号、第（番）YS20210400002-A号、第（番）YS20210400002-C号）复印件）

（五）事故车辆驾驶人情况

肖志勇，男，49岁，汉族，驾驶证初次领证日期：1993年12月8日，有效期至：长期，准驾车型：A2。从业资格：道路危险货物运输驾驶员，有效期至2027年3月5日。

（证据材料：驾驶人身份证、驾驶证、道路运输从业人员从业资格证、驾驶人信息查询结果单复印件）

（六）驾驶人员测试、鉴定情况

经办民警对肖志勇呼出气体酒精含量检测仪检测，检测结果为0毫克/100毫升。

（证据材料：道路交通事故现场勘查笔录、酒精含量测试报告（仪器编号UYU310381、报告编号77）复制件）

（七）事故道路情况

1、道路基本情况

事故路段——如意一马路的权属单位是区交通运输局，道路设施管养单位是区交警大队，绿化管养部门是洛浦街道办事处。道路整体为南北走向，双向六车道，沥青平整路面，标志标线清晰，道路中央绿化带分隔，双向最右侧车道设置咪表停车泊位，道路两侧设置人行通道。

2、交通设施情况

现场至上游约200米，为如意一马路与沿江路T字交叉口，沿江路呈东南往西北走向，交叉口西北方向为双向四车道（道路双黄实线分隔，限速40公里/小时），交叉口东南方向为双

向两车道（道路中央绿化带分隔，道路限速 30 公里/小时），该交叉口东南侧与西北侧设置了人行横道线。上游约 150 米处右侧，设置了指路标志，路面设置了停止线、导向车道线及导向箭头。上游约 120 米处，为如意一马路与康宁东路交叉口，西北侧与东南侧设置了人行横道线（设置了人行横道线标志），如意一马路为双向六车道，道路中央绿化带分隔，道路限速 30 公里/小时，两侧设置了人行道；康宁东路为双向两车道，道路中央黄色实线分隔，道路限速 30 公里/小时，两侧设置了人行道。上游约 110 米处，道路左侧设置了禁停标志，道路右侧设置了禁鸣标志及限速标志（限速 30 公里/小时）。

下游约 150 米处，为洛涛居南区西二门对出的人行横道线，左侧设置了禁停标志，右侧设置了人行横道线标志。下游约 160 米处，为洛涛居南区西二门口。下游约 190 米处，为如意一马路与吉祥道交叉口。下游约 210 米处，道路右侧设置了公交车临时停靠站。下游约 240 米处，道路设置了人行横道线，人行横道线前路段设置了停止线、导向车道线、人行横道预告标识、导向箭头及减速标线等。下游约 260 米处，为如意一马路与 G105 国道交叉口。

3、设施合理性分析

该路段设施符合相关要求。

（八）事故过错方及责任情况

经区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况:

1、肖志勇实施了“驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶”、“机动车驾驶人未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”、“驾驶机动车载物超出核定的载质量”，违反了《道路交通安全法》第二十一条①、第二十二条第一款②及第四十八条第一款③的规定，其过错行为是造成事故发生的全部原因。

2、根据《道路交通安全法实施条例》第九十一条④及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项⑤的规定，肖志勇承担此事故的全部责任，陈婵娇无责任。

（证据材料: 道路交通事故认定书（第 4401131202100001 02 号））

（九）相关单位情况

1、事故单位

福北公司，于 2018 年 2 月 2 日取得广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码:

---

①《道路交通安全法》第二十一条规定: “驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

②《道路交通安全法》第二十二条第一款规定: “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

③《道路交通安全法》第四十八条第一款规定: “机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载;载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”

④《道路交通安全法实施条例》第九十一条规定: “公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

⑤《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项规定: “公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。……;（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任; ……。”

91440101729925534L，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市番禺区沙湾福北公路旁，法定代表人：何镇权，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2001年7月31日，营业期限：2001年7月31日至长期，经营范围：零售业；于2018年4月28日取得了广州市番禺区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100003813号，证件有效期至2022年3月31日，经营范围：普通货运，危险货物运输[2类1项、2类2项、2类3项]、禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物。

另外，2019年4月5日至2021年4月5日期间，福北公司名下车辆违法情况表：

车牌号码	违法次数
粤AAV291	11
粤AAW362	14
粤AM5188	5
粤Av4830	8
粤A131TE	2
粤A304SK	4
粤AV1603	11
粤AP7795	4
粤AAP873	11

粤 AV1048	7
粤 A3A0R2	0

3 台车违法信息 10 条以上，占经营性道路运输车辆总数（8 台）比例为 37.5%，超过 5%（粤 AAP873、粤 AV1048、粤 A3A0R2 未取得《道路运输证》，其违章次数不计入车辆总数）。

2021 年 4 月 29 日，区交通运输局对福北公司使用无《道路运输证》车辆（粤 AAP873）进行货物运输的行为给予了责令改正，处 1 万元罚款的行政处罚。

（证据材料：《营业执照》、《道路运输经营许可证》、福北公司车辆违章情况核查表、《行政处罚决定书》（粤穗番交运罚〔2021〕PY20210429001 号）复印件）

2、源头单位

顺新公司，于 2020 年 6 月 28 日取得广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：9144011373493366XK，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市番禺区南村镇南里路 1 号之三 1 栋 101 铺，法定代表人：何新宇，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2002 年 1 月 8 日，营业期限：2002 年 1 月 8 日至 2052 年 1 月 8 日，经营范围：批发业；于 2020 年 4 月 7 日取得了广州市番禺区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》，编号：粤穗 WH 安经证字〔2020〕440113071 号，经营方式：危险化学品经营（纯

批发、不设储存；零售），有效期：2020年4月7日至2023年4月6日，许可范围：详见附页，易制爆危险化学品、剧毒品、成品油和燃气除外，严禁超范围经营）。该公司具备危险化学经营资质。

（证据材料：《营业执照》、《危险化学品经营许可证》复印件）

（十）勤务安排及落实情况

事故发生路段的当班勤务管理（5日2班勤务：上午9时00分至18时00分）分别由四中队民警朱炬坚、陈永光负责。其中，朱炬坚驾驶粤A4209警车负责核区内接处警工作。3班勤共执罚6宗交通违法行为（B版），执罚车辆均为摩托车；处理交通事故3宗；巡逻35公里，朱炬坚驾驶粤A4209警车负责核区内接处警工作。

（十一）交通安全宣传教育工作开展情况

区交警大队五进宣传员每月不定期至辖区、相关企业进行交通安全宣传，授课，派发传单。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

经调查认定，事故的直接原因是福北公司使用无《道路运输证》且机件不符合技术标准的车辆进行货物运输，违反规定

装载，导致该违法经营车辆超出核定载质量。肖志勇在驾驶该车辆送货过程中遇行人正在通过人行横道没有停车让行及没有按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，与行人陈婵娇发生碰撞，造成陈婵娇死亡。

（二）间接原因

1、福北公司安全生产责任制不健全，安全管理制度不完善，缺少专门防止车辆超载、防范驾驶员违章等制度；主要负责人和安全生产管理人员履职不力，督促从业人员落实本单位车辆检查、监控等管理制度不到位，未严格按照计划开展事故隐患排查治理。

2、专用车辆动态监控制度和操作规程落实不到位，专职 GPS 监控人员严重失职，未对所属道路运输车辆和驾驶人运行过程进行有效的实时监控；车管员发现驾驶员违规运输作业未及时予以制止，处置失当。

3、专用车辆管理不完善，尤其是未办理《道路运输证》的车辆，缺乏管理和维护保养，《车辆日常安全检查操作规程》执行不到位。

4、驾驶员安全教育和培训不足，日常管理不到位，违章记录多，未严格督促驾驶员按照车辆限定载重量进行装货，相关操作规程执行不到位。

5、顺新公司作为装载货物的源头单位，未履行装货人查验

承运车辆的职责。

（三）事故性质

经调查，番禺区市如意一马路进吉祥道南136米处“4·5”亡人交通事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位存在的主要问题

（一）事故单位

1、福北公司，违反了《安全生产法》第四条[①]和第十九条[②]的规定，未健全和落实安全生产责任制；违反《安全生产法》第四十一条[③]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；违反了《道路运输条例》（国务院令第406号、第709号修正）第二十八条[④]规定，对从业人员安全教育不足，从业人员违反道路运输相关操作规程；违反了《道路运输条例》第三十条[⑤]规定，对车辆的维护和检测不力，运输

---

①《安全生产法》第四条规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”

②《安全生产法》第十九条规定：“生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。”

③《安全生产法》第四十一条规定：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

④《道路运输条例》（国务院令第406号、第709号修正）第二十八条规定：“客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。

道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。驾驶人员连续驾驶时间不得超过4个小时。”

⑤《道路运输条例》（国务院令第406号、第709号修正）第三十条规定：“客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。”

车辆不符合国家规定的技术标准；违反了《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2019年第42号）第四十一条第一款[①]规定，专用车辆超载运输；违反了《道路危险货物运输管理规定》第四十三条第一款[②]规定，未通过卫星定位监控平台或者监控终端及时纠正和处理驾驶员不按规定线路行驶的违法违规驾驶行为。

2、顺新公司，违反了《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部令2019年第29号）第三十二条[③]的规定，装载危险货物前未查验车辆是否具有有效营运证。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）刑事责任方面

1、**肖志勇**，广州市福北协力气体有限公司驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年5月21日被公安机关立案侦查。

2、**福北公司**，是否涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关作进一步侦查。

（二）建议给予行政处罚的单位（2个）

1、**福北公司**，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》

---

①《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2019年第42号）第四十一条第一款规定：“规定严禁专用车辆违反国家有关规定超载、超限运输。”

②《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2019年第42号）第四十三第一款条规定：“道路危险货物运输企业或者单位应当通过卫星定位监控平台或者监控终端及时纠正和处理超速行驶、疲劳驾驶、不按规定线路行驶等规驾驶行为。”

③《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部令2019年第29号）第三十二规定：“充装或者装载危险化学品的生产、储存、运输、使用和经营企业，应当按照本办法要求建立健全并严格执行充装或者装载查验、记录制度。”

第一百零九条第（一）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

2、顺新公司，违反了《危险货物道路运输安全管理办法》第六十五条[②]的规定，建议由区交通运输局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（1人）

何镇权，群众，福北公司法定代表人，未按规定[③]履行职责，未健全本单位安全生产责任制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项[④]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员（2人）

1、**彭苏**，群众，福北公司运输安全管理人员，未按规定[⑤]

---

①《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

②《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部令2019年第29号）第六十五条规定：“交通运输主管部门、应急管理部门和其他负有安全监督管理职责的部门对危险化学品生产、储存、运输、使用和经营企业违反本办法第三十二条，未建立健全并严格执行充装或者装载查验、记录制度的，应当按照职责分工责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款。”

③《安全生产法》第十八条规定：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。”

④《安全生产法》第九十二条第（一）项规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……。”

⑤《安全生产法》第二十二条规定：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。”

履行职责，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违章指挥作业、违反操作规程的行为，建议由福北公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

2、**冯锡锋**，群众，福北公司车辆动态监控员，落实车辆动态监控管理不力，建议由福北公司按照公司内部奖惩制度进行处理。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）区交通运输局要切实加强行业监管工作，督促危险运输企业落实安全生产主体责任、守法经营，开展安全隐患排查整治，强化驾驶员管理，按规定做好安全生产技能岗前培训、年度培训和考核，严格履行企业驾驶员、车辆安全管理责任；加大对危险品运输非法营运、超载等违法行为打击力度，依法查处企业使用无资质车辆上路营运的违法行为。

（二）交警部门要联合交通运输，应急管理等部门，对辖区全部危化品运输企业进行全覆盖上门排查，要组织人员按照“四必进，七必查”要求全面排查，对企业名下车辆驾驶人实

现动态预警，利用大数据平台，每月对危化品运输企业名下车辆及驾驶人的状态，交通违法交通事故情况进行分析，对隐患车辆隐患，驾驶人列表登记动态跟踪清理。

（三）区交通运输主管部门、应急管理部门和其他负有安全监督管理职责的部门要加大力度督促危险化学品生产、储存、运输、使用和经营企业建立健全并严格执行充装或装载查验、记录制度，严厉打击使用不符合要求的车辆充装或装载危险货物违法行为。

（四）相关镇街要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。组织各部门联合对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度，优化道路组织；加强对广大群众、特别是对驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（五）相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任，严禁使用不符合要求的车辆进行危险货物运输，建立健全安全生产责任制和相关管理制度，督促、检查本单位的安全生产工作，加强人员和车辆管理，严格落实运输车辆维护保养工作，防止“病车”上路，杜绝车辆超限超载行为，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：番禺区市如意一马路进吉祥道南136米处“4·5”亡人交通事故成员同意结案签名表

番禺区市如意一马路进吉祥道南136米处

“4·5”一般道路交通事故调查处理组

2021年7月23日